JUZGADO DE TRABAJO - ZONA NORTE - SEDE JULIACA
EXPEDIENTE : 00957-2022-0-2111-JR-LA-01
MATERIA : DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
JUEZ : [redacted]
ESPECIALISTA : [redacted]
DEMANDADO : GALCAS CONTRATISTAS GENERALES SAC ,
VOLTEC CONTRATISTAS GENERALES SCRL ,
ELECTRO PUNO SAA ,
CONSORCIO GALCAS SUR ,
FEGAL SCRL ,
DEMANDANTE : [redacted]

Resolución N° 02-2022
Juliaca, veinte de setiembre
Del año dos mil veintidós.

VISTOS: El escrito de demanda, sus anexos y el escrito de subsanación con registro N° 8942-2022;

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- La demanda es el acto procesal postulatorio de la parte demandante el cual abre la instancia, lo que implica necesariamente un pronunciamiento del Juez sobre la misma basado en criterios de admisibilidad y procedencia.

SEGUNDO.- La pretensión propuesta es de naturaleza laboral conforme al artículo 2° de la Ley N° 29497 - Nueva Ley Procesal del Trabajo, por lo que el Juez Laboral es el competente por razón de materia, cuantía y función, en consecuencia concurre el presupuesto procesal de la competencia.

TERCERO.- Conforme lo dispone los artículos 130°, 424° y 425° del Código Procesal Civil, y, 13°, 16° y 17° de la Ley N° 29497 - Nueva Ley Procesal de Trabajo, la demanda incoada, cumple con los requisitos de forma previstos en las normas acotadas, consecuentemente al concurrir los presupuestos procesales, conforme se tiene expuesto en los juicios de procedibilidad y admisibilidad, debe procederse a la calificación positiva de la demanda y sustanciarse vía **Proceso Ordinario**, de conformidad con lo dispuesto por el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil y artículo 42° de la Ley N° 29497.

CUARTO.- Asimismo, encontrándose vigente el estado de emergencia nacional decretado mediante D.S N° 008-2020-SA por el plazo de noventa días, el cual ha sido prorrogado por el mismo tiempo mediante D.S N° 020-2020-SA,para las audiencias -*única, de conciliación o juzgamiento*- a realizarse por vía virtual, las partes, sus abogados y los operadores jurídicos deberán cumplir con el procedimiento establecido en el "*Protocolo Temporal para audiencias judiciales virtuales durante el Periodo de Emergencia Sanitaria*", aprobado por Resolución Administrativa N° 000173-2020-CE-PJ, así como lo dispuesto mediante Resolución Administrativa N° 190-2020-CE-PJ, conforme a las cuales, además de la audiencia virtual -*única, de conciliación o juzgamiento*- a realizarse, anteriormente deberá citarse a los abogados de las partes a una conferencia de actos de preparación, la misma que tiene como finalidad verificar la factibilidad, compatibilidad y evitar fallas antes del inicio de la audiencia,

así como establecer medidas alternativas en caso estas se produzcan, para que la audiencia virtual se realice sin afectar el derecho a la defensa de las partes.

Fundamentos por los que;

SE RESUELVE:

1) ADMITIR la demanda interpuesta por [redacted]**E TICONA** sobre **DESNATURALIZACION DE CONTRATO DE TERCERIZACION LABORAL Y REPOSICION** en contra de **ELECTRO PUNO S.A.A., CONSORCIO GALCAS SUR, GALCAS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. Y FEGAL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**.

2) Tramítese en la vía procedimental del proceso **ORDINARIO**; téngase por señalado el domicilio procesal y la dirección electrónica del actor y por ofrecidos los medios probatorios que se indican, a sus antecedentes los anexos adjuntados[1].

3) Teniendo en consideración el rol de audiencias programado en la Agenda Judicial Electrónica de este Módulo Corporativo Laboral – Zona Norte, **SE CITA** a las partes a la **AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN**, la misma que se realizará según el procedimiento establecido en el "*Protocolo Temporal para audiencias judiciales virtuales durante el Periodo de Emergencia Sanitaria*", de la siguiente manera:

3.1)SE CITA a los abogados de las partes del proceso[2] a la **CONFERENCIA DE ACTOS DE PREPARACIÓN** de la audiencia de conciliación, que se realizará por vía virtual, el día **VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, A HORAS DIEZ DE LA MAÑANA**, a través del aplicativo *GOOGLE MEET*, al cual se accederá a través del enlace https://meet.google.com/kzw-ssdk-tsc debiendo los abogados de las partes ingresar al mismo cinco minutos antes de la hora programada; conferencia que se realizará con la finalidad descrita en el considerando cuarto de la presente resolución, debiendo participar los citados bajo apercibimiento de entenderse que se tienen a disposición los recursos tecnológicos adecuados para la realización de la audiencia virtual señalada en el siguiente párrafo, siendo de estricta responsabilidad su participación en la audiencia virtual referida y asumiendo responsabilidad por la falta de recursos tecnológicos. Esta conferencia estará a cargo de la Secretaria Judicial de Audiencias [redacted], cuyo número de celular es el 946972226 y correo electrónico [redacted], *para efectos de comunicarse en caso surjan dudas con relación a las indicaciones técnicas para la utilización del aplicativo.*

3.2) SE CITA a las partes del proceso para la realización de la **AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN** que se llevará a cabo por vía virtual,

---

[1] Artículo 21 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley 29497: Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes únicamente en la demanda y en la contestación. Extraordinariamente, pueden ser ofrecidos hasta el momento previo a la actuación probatoria, siempre y cuando estén referidos a hechos nuevos o hubiesen sido conocidos u obtenidos con posterioridad. Las partes concurren a la audiencia en la que se actúan las pruebas con todos sus testigos, peritos y documentos que, en dicho momento, corresponda ofrecer, exhibir o se pretenda hacer valer con relación a las cuestiones probatorias. Esta actividad de las partes se desarrolla bajo su responsabilidad y costo, sin necesidad de citación del juzgado y sin perjuicio de que el juez los admita o rechace en el momento. La inasistencia de los testigos o peritos, así como la falta de presentación de documentos, no impide al juez pronunciar sentencia si, sobre la base de la prueba actuada, los hechos necesitados de prueba quedan acreditados.

[2] "No es necesaria la participación de las partes en esta conferencia o en los actos de coordinación. Sin embargo, los abogados deberán informar sobre el motivo de la no participación de las partes, lo cual se pondrá en conocimiento del órgano jurisdiccional".

el día **VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, A HORAS DIEZ CON DIEZ MINUTOS DE LA MAÑANA**, la misma que se realizará a través del aplicativo *GOOGLE MEET*, al cual se accederá a través del enlace https://meet.google.com/kzw-ssdk-tsc debiendo los abogados de las partes ingresar al mismo diez minutos antes de la hora programada.

4) SE REQUIERE a las partes y los abogados de las partes del proceso, para que, dentro del plazo de **DOS DÍAS** de notificado con la presente resolución, proporcionen su número de celular y correo electrónico, haciendo presente que mediante Resolución Administrativa N° 000173-2020-CE-PJ se ha establecido la obligación de consignar estos datos, ello bajo su propia responsabilidad respecto de la viabilidad de la audiencia programada y celeridad en el proceso, **lo que será tomado en cuenta como su conducta procesal**, Téngase presente el número celular [redacted] y el correo electrónico [redacted] del abogado de la parte demandante**.**

5) Se emplaza a la parte demandada para que previamente al inicio de la audiencia de conciliación, remita el **ESCRITO DE CONTESTACIÓN** de la demanda, con sus respectivos anexos, **debidamente foliados,** observando los requisitos señalados por los artículos 13°, 19° y 23° de la Ley número 29497 y artículos 442° y 444° del Código Procesal Civil, al correo electrónico institucional del Secretario Judicial de Audiencias [redacted] a su vez ingresado al expediente a través de la Mesa de Partes Electrónica de la sede judicial de San Román. Asimismo, en caso de habérsele solicitado la **EXHIBICIÓNDE DOCUMENTOS** deberá cumplir con la misma **con la presentación del escrito de contestación**, toda vez que existe la posibilidad de aplicar artículo 43° segundo párrafo de la Ley N° 29497 a fin de proceder con el **Juzgamiento Anticipado del Proceso**. Esto sin perjuicio, en caso de incumplimiento, de efectuar las presunciones legales y merituar su conducta conforme establece el artículo 29º de la Ley N° 29497, y de ser el caso, imponerse las multas establecidas de conformidad con el artículo 261º del Código Procesal Civil y artículo 15º de la Ley N° 29497.

6) Se recomienda a las partes que participen en la audiencia programada, con **propuestas de conciliación**, ello al ser uno de los fines del nuevo proceso laboral. En caso de verse imposibilitado de participar en la audiencia, proceder a conceder **poder** respectivo para litigar conforme al artículo 72º del Código Procesal Civil, otorgando también facultades para conciliar.

7) Conforme a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 43° de la Ley N° 29497, y ante la posibilidad de realizar un Juzgamiento Anticipado se requiere a las partes **PARTICIPAR** en la citada audiencia **DEBIDAMENTE PREPARADOS EN SUS TEORÍAS DEL CASO** y **CON TODOS SUS MEDIOS PROBATORIOS, bajo apercibimiento de tenerse en cuenta su conducta procesal**, **la cual incidirá en la cuantificación de los costos del proceso.**

8) Se **EXHORTA** a las partes del proceso, **ABSTENERSE DE PRESENTAR ESCRITOS**, ya que, por el principio de oralidad, cualquier pedido deberá formularse y sustentarse ORALMENTE en la audiencia programada, **bajo apercibimiento** de merituar la conducta procesal de las partes. **Al anexo del escrito de subsanación con registro N° 8942-2022.** Remítase el CD que contiene el anexo 1-R de la demanda, al área de custodia de grabaciones y expedientes del Módulo Corporativo Laboral de la Provincia de San Román - Juliaca, el mismo que deberá ser visualizado en

audiencia correspondiente, debiendo el informático encargado asistir a dicha audiencia en caso de que dicho CD sea en formato diferente. **Hágase Saber.**